



訴願決定書

案 號： 1111121227

要 旨： 因違反噪音管制法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 12 月 28 日

發文字號： 新北府訴決字第 1112212595 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條

民法 第 1086、1089、12 條

訴願法 第 14、19、20、44、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1111121227 號

訴願人 盧○仲

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反噪音管制法事件，不服原處分機關民國 111 年 10 月 17 日新北環稽字第 00-000-000038 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 19 條規定：「能獨立以法律行為負義務者，有訴願能力。」、第 20 條規定：「**無訴願能力**人應由其法定代理人代為訴願行為（第 1 項）。…關於訴願之法定代理，依民法規定（第 3 項）。」，民法第 12 條規定：「滿 20 歲為成年。」、第 1086 條第 1 項規定：「父母為其未成年子女之法定代理人。」、第 1089 條第 1 項前段規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。」。又依訴願法第 77 條第 4 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…四、訴願人**無訴願能力**而未由法定代理人代為訴願行為，經通知補正逾期不補正者。」。
- 二、次按訴願法第 44 條規定：「對於**無訴願能力**人為送達者，應向其法定代理人為之；未經陳明法定代理人者，得向該**無訴願能力**人為送達（第 1 項）。…法定代理人、代表人或管理人有 2 人以上者，送達得僅向其中 1 人為之（第 3 項）。」、行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」，及第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」。
- 三、卷查首揭裁處書之受處分人盧○騫係民國（下同）00 年 00 月 00 日出生，為未成年人，並**無訴願能力**，依前揭規定，應以父母雙方為法定代理人共同提起訴願，惟本件訴願書僅由訴願人父親盧○仲以自己名義提起訴願，核與法定程序不符。本府前以 111 年 11 月 16 日新北府訴行字第 1112218271 號函（下稱補正通知函）通知受處分人之法定代理人盧○仲補正訴願書，並副知受處分人盧○騫。經查補正通知函於 111 年 11 月 18 日送達至上開 2 人之住居所地址：「新北市○○區○○○街 31 號 1 樓」，並由法定代理人盧○仲蓋章收受，此有補正通知函及其送達證書附卷可稽，揆諸前揭行政程序法規定，已生合法送達

之效力。是核計本案 20 日之補正期間，應自 111 年 11 月 19 日起算，因受處分人盧○騫及其法定代理人盧○仲之住居所地址位於新北市，無須扣除在途期間，其補正期間應於 111 年 12 月 8 日屆滿，惟本案迄今仍未補正，揆諸前揭條文規定，自應為不受理之決定。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 4 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 李永裕（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 12 月 28 日